

1529518-24.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/09/2022

... ademais, possui antecedente criminal (condenação de tráfico de drogas cujas penas restaram cumpridas em 2009, ou seja, antes do período depurador; fls. 26 e 27 e 28/34).

Todavia, como confessou o delito, as penas não sofrem alteração, na medida em que a confissão deve compensar reincidência, que, no caso, não é específica, pois, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1529518-24.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1529518-24.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2330501/2021 - 13º

D.P. CASA VERDE, 21777314 - 13º D.P. CASA VERDE, 2330501 - 13º D.P. CASA VERDE, 2330501 - 38º D.P. VILA AMALIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALAN CRISTIAN DA SILVA SA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior

Vistos.

ALAN CRISTIAN DA SILVA SA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, incisos I e IV, c.c artigo 29, ambos do Código Penal porque, no dia 5 de dezembro de 2021, por volta das 23h, na Avenida Imirim, 2730,

Casa Verde, nesta cidade e comarca, previamente ajustado e com unidade de desígnios com outros dois indivíduos não identificados, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para proveito comum, coisas alheias móveis pertencentes à empresa/vítima denominada Açougue Novo Boi, consistente em duas peças de carne, pesando cerca de trinta quilos, avaliadas em R\$ 1.050,00, duas caixas registradoras, avaliadas em R\$ 100,00 cada, além de dinheiro em espécie (fls. 55/57).

Recebida a denúncia (fls. 59 e 60), foi o réu citado (fls. 91). Apresentou resposta à acusação (fls. 91). Afastada a hipótese de absolvição sumária, procedeu-se à instrução criminal, com a oitiva da vítima, de duas testemunhas arroladas na denúncia e interrogatório ao final.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, em debates, o Ministério Público postulou a condenação nos termos da denúncia (fls. 127/131).

A Defensoria Pública pugnou a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pediu a fixação das penas no mínimo legal, a fixação de regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 135 e 136).

É o relatório.
DECIDO.

A materialidade restou comprovada por boletim de ocorrência (fls. 2/5), auto de apreensão e avaliação (fls. 10), laudo de exame pericial do local do fato (fls. 118/121) e prova oral coligida, como se verá.

O réu calou na fase policial (fls. 13).

Em juízo, Alan confessou o furto. Estava alcoolizado e drogado quando o convidaram para a prática do crime. Ajudou os comparsas a arrombar a porta do açougue e a subtrair algumas peças de carne.

O representante da vítima, André Ramos Araújo, revelou que, na data do fato, recebeu notificação de furto pelo sistema de segurança do açougue. Quando compareceu ao local, o réu já se encontrava detido por policiais. Os agentes chegaram a danificar duas gavetas do caixa, mas não havia dinheiro. Subtraíram duas peças de patinho. As portas do estabelecimento foram danificadas. Pelas imagens das câmeras de segurança, pôde ver que eram ao menos dois os furtadores. Reconheceu o acusado em juízo, salientando que pôde vê-lo nitidamente nas imagens do circuito interno da loja.

O policial militar Daniel Uilson Farias Mendes contou ter recebido a notícia do furto e efetuado a prisão do acusado nas imediações do estabelecimento onde se deram os fatos. Os dois agentes que o acompanhavam lograram fuga. O representante do açougue havia informado sobre as características físicas e vestimentas dos criminosos. O acusado havia acabado de dispensar uma mochila, na qual havia duas peças de carne avaliadas em R\$ 1.000,00, frisou o policial. Ainda nas proximidades encontrou a gaveta da caixa registradora do açougue.

O policial militar Deric de Oliveira informou que o estabelecimento vítima tinha as portas arrombadas e o alarme disparado. Um funcionário já havia chegado ao local. Assim, assistiram as imagens das câmeras de segurança e perceberam que os criminosos haviam usado de força para arrombar a porta. Ao réu coube a segurança do crime, do lado externo. Em posse das características dos agentes, realizou patrulhamento nas imediações. Avistou o réu e os dois comparsas em fuga. Presenciou quando ele soltou sua mochila e ingressou em uma viela, onde foi preso em flagrante. No interior daquela mochila havia 30 quilos de carne, avaliados em 1.050 reais, frisou o PM Deric.

A condenação é de rigor.

O réu confessou cabalmente o furto.

Demais disso, ele foi preso em flagrante pelos policiais militares Daniel e Deric nas imediações do local do fato, logo após ter dispensado uma mochila com duas peças de carne (avaliadas em cerca de mil reais) subtraídas do estabelecimento comercial.

A ação criminosa, ademais, foi captada por câmeras de segurança do açougue. As imagens permitiram ao açougueiro André aos policiais a identificação do acusado. Frisou André que era possível enxergar com nitidez o rosto do agente.

Inequívoca, portanto, a autoria.

Das qualificadoras, outrossim, não resta alguma. Por primeiro porque o réus admitiu o concurso de agentes e o arrombamento da porta do estabelecimento. Depois, porque, como se disse, o evento foi todo gravado em vídeo. Eram três os agentes e as portas do estabelecimento foram mesmo arrombadas, conforme laudo de exame pericial (fls. 118/121).

Passa-se à fixação das penas.

Tratando-se de furto duplamente qualificado, deve uma das qualificadoras servir de circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal, à medida que a ação deu-se em conjuntura objetivamente mais gravosa do que mediante apenas uma qualificadora (nesse sentido: STF, HC 99809).

Alan, ademais, possui antecedente criminal (condenação de tráfico de drogas cujas penas restaram cumpridas em 2009, ou seja, antes do período depurador; fls. 26 e 27 e 28/34).

Todavia, como confessou o delito, as penas não sofrem alteração, na medida em que a confissão deve compensar reincidência, que, no caso, não é específica, pois, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Terceira Seção, no julgamento do REsp n. 1.341.370/MS (DJe 17/4/2013), submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil, pacificou o entendimento de que é possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal (AgRg no REsp 1388441/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 25/09/2014)"

As penas prevalecem em concreto na ausência de outras causas legais modificadoras.

Considerando-se a confissão espontânea e, agora sim, o fato de que a (única) condenação anterior do acusado é do ano de fato ocorrido em 2004, não se vislumbra a necessidade a aplicação de regime prisional mais gravoso do que o aberto, que fica assim estabelecido.

Presentes os requisitos do artigo 44, incisos I, II, III, do Código Penal, em se tratando de réu tecnicamente primário, substitui-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, de prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

O valor de cada dia multa é fixado no piso mínimo considerando-se a má situação financeira do acusado.

Posto isso, julga-se PROCEDENTE a ação penal para condenar ALAN CRISTIAN DA SILVA

SA como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, incisos I e IV, c.c artigo 29, ambos do Código Penal às penas de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Ausentes os requisitos da prisão preventiva, defere-se o direito de interpor recurso em liberdade.

Lance-se, oportunamente, o nome do réu no rol dos culpados.

Com o trânsito em julgado, comunique-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ) e expedindo-se a guia de recolhimento definitiva.

P.R.I.C.

São Paulo, 19 de setembro de 2022.

Eduardo Pereira Santos Júnior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA